

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077493-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

RECORRENTE: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR INTERPOSTO PELA AUTORA, COM PEDIDO DE QUE OS RÉUS A ENCAMINHASSEM PARA CONSULTA MÉDICA ONCOLÓGICA, NA ÁREA DE COLOPROCTOLOGIA. A AUTORA AGUARDAVA, POR MAIS DE SESSENTA DIAS, PELA MARCAÇÃO DE CONSULTA ONCOLÓGICA, EM CLARA AFRONTA AO ARTIGO 2º, *CAPUT*, DA LEI 12.732/2012. PRESENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO A JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela autora e dar-lhe provimento para reformar a decisão recorrida (Evento 3, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5074083-87.2024.4.02.5101), conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, que ora se confirma. Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5077493-56.2024.4.02.5101

510014847095 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077493-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

RECORRENTE: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

- Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela autora, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Federal Adjunto à 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de indeferimento da tutela jurisdicional antecipada, nos autos do processo n. 5074083-87.2024.4.02.5101 (Evento 3, DESPADEC1), consistente na obrigação de os réus providenciarem a primeira consulta ambulatorial oncológica, na especialidade de coloproctologia, pelo Sistema Único de Saúde.
- Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Evento 3, DESPADEC1).
- O Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso de medida cautelar (Evento 24, PET1).
- É o breve relatório.

VOTO

1. A autora, ora recorrente, acometida de neoplasia maligna do reto, alegou, em síntese, estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à vista da gravidade do seu estado de saúde.

2. O art. 2º, *caput*, da Lei 12.732/2012 estabelece que o paciente com neoplasia maligna, como no caso concreto, "tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de **até 60 (sessenta) dias** contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico" (grifo nosso):

Art. 2º. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de **até 60 (sessenta) dias** contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º. Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no *caput*, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º. Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

(grifo nosso)

3. Conforme já salientado na decisão do Evento 3, DESPADEC1, verificou-se nos autos que, conforme o Parecer Técnico CRLS Nº 108005/2024, emitido pela Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, a autora, ora recorrente, teve a enfermidade diagnosticada em 5/6/2024 e estava cadastrada no Sistema Estadual de Regulação - SER, para atendimento ambulatorial, desde 4/7/2024, ou seja, **há mais de 60 (sessenta) dias**, sem atendimento (Evento 1, ANEXO2, página 17):

CONSULTA AO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO

Após consulta ao Sistema Estadual de Regulação

? SER e Painel Público ? Complexo Estadual de Regulação, na presente data:

? Horário da consulta no sistema (SER): 12:00h

? Unidade solicitante SMS CF NILDA CAMPOS

DE LIMA AP 31

? ID do assistido: ID 5682272

? Recurso: Ambulatório 1ª vez em Coloproctologia (Oncologia)

? Situação atual: Em fila

? Data de Inserção no sistema - SER: 04/07/2024

? Tempo Médio de Espera (Painel Público ?

Complexo Estadual de Regulação): 120,17

? Colocação na Fila (Rank): 180

4. Evidenciados, assim, a demora ilegal na prestação de atendimento ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde, bem como a existência de risco de morte da autora, decorrente da gravidade da doença que a acomete, a justificar a imposição à Administração de inobservância de fila de espera para o atendimento em hospital público, antes do contraditório, conforme fundamentação da decisão do Evento 3, DESPADEC1.

5. Desse modo, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

6. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela autora e dar-lhe provimento para reformar a decisão recorrida (Evento 3, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5074083-87.2024.4.02.5101), conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, que ora se confirma. Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e das Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.